



VICERRECTORADO  
ACADÉMICO -  
DIRECCIÓN DE  
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE  
UNIDADES  
CURRICULARES**

CÓDIGO  
FOR-VRA120-060723-316

**UNIDAD CURRICULAR**

**LEGISLACIÓN MERCANTIL**

| PROGRAMAS DE FORMACION                   | PREGRADO  | X |
|------------------------------------------|-----------|---|
| LICENCIATURA EN GERENCIA AGRO-INDUSTRIAL | POSTGRADO |   |

**IDENTIFICACION**

| FECHA    |                        | 31-01-2025   |     | VERSION |                      | 2024 |  |
|----------|------------------------|--------------|-----|---------|----------------------|------|--|
| CODIGO   | CREDITOS<br>ACADEMICOS | NUMERO HORAS |     |         | PERIODO<br>ACADEMICO |      |  |
|          |                        | HAD          | HDE | HTS     |                      |      |  |
| TJL-0493 | 4                      | 3            | 9   | 12      | 4                    |      |  |

**PRELACION**

Ninguna

| CORRESPONDENCIAS |                       | REQUISITOS |  |
|------------------|-----------------------|------------|--|
| TJM-0432         | Legislación Mercantil |            |  |
| TJM-0543         | Legislación Mercantil |            |  |

**PRESENTACION**

La unidad curricular contempla cómo se regulan las relaciones entre las personas, los contratos y el comercio, estudiando la actividad mercantil desarrollada por las personas que asumen la cualidad de comerciante y de las sociedades mercantiles, esto de conformidad con la legislación nacional e internacional y con sus características particulares, ya que, está sujeta a la sociedad y sus cambios a nivel mundial. A su vez, trata sobre el estudio de las instituciones propias del derecho mercantil que ofrecen protección jurídica a todos los intervinientes en los diferentes actos de comercio.

**PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR**

Permitir al estudiante conocer los conceptos de derecho mercantil, actos de comercio y la figura del comerciante y aplicarlos en actividades relacionadas con esta rama jurídica para valorar la importancia del cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes y su trascendencia jurídica, esto permitirá, distinguir las figuras mercantiles tales como el intermediario del comercio y la bolsa de valores, los tipos de sociedades mercantiles y sus requisitos en el ámbito nacional e internacional.

**COMPETENCIAS PREVIAS**

Maneja las tecnologías de información y comunicación. Analiza información relacionada con el área de conocimiento. Posee capacidad crítica y reflexiva. Maneja la hermenéutica jurídica.

**COMPETENCIAS GENERICAS**

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo en lo relacionado al estudio e interpretación del derecho civil para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes relacionadas con la persona y los actos vitales registrables. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

**RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES**

**ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE**

| <b>Unidad I</b>                                                                | <b>CONTENIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Derecho mercantil                                                              | Derecho Mercantil: concepto, fuentes, actos de comercio, clasificación de los comerciantes. Los comerciantes: concepto, obligaciones, ejercicio del comercio por parte de los menores y de la mujer casada. Obligaciones de los comerciantes. La publicidad mercantil. Firma mercantil, razón social, denominación social y comercial. Registro mercantil: documentos que deben realizarse, efectos de la falta de oportuno registro, fijación y publicación. Contabilidad mercantil: importancia, libros obligatorios y auxiliares, formalidades, conservación, valor probatorio en juicio, exhibición y comunicación de los libros. Las características de las obligaciones mercantiles, la solidaridad, los intereses mercantiles, jurisdicción mercantil. La prescripción de las obligaciones. Medios probatorios de las obligaciones mercantiles. Documentos públicos y privados, facturas aceptadas, testigos. |
| <b>Unidad II</b>                                                               | <b>CONTENIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sociedades mercantiles                                                         | Los auxiliares e intermediarios de comercio. Las sociedades mercantiles: diversas especies, compañía en nombre colectivo, razón social, solidaridad de los socios, administración, exclusión de socios, liquidación. Compañía en Comandita. Compañía Anónima. Constitución, obligaciones, representación y administración, los comisarios. La asamblea, el balance, modificaciones de capital, fusión, liquidación. Sociedad de responsabilidad limitada, características, capital, representación. Administración, disolución, liquidación. Contrato de compraventa. Compraventa mercantil. Características, modalidades, venta con reserva de dominio, cesión o transmisión. El fondo de comercio. Enajenamiento de fondos de comercio, requisitos, publicidad, responsabilidad.                                                                                                                                   |
| <b>Unidad III</b>                                                              | <b>CONTENIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Títulos de créditos                                                            | Títulos de crédito, formas, letra de cambio, origen, expedición, características, aceptación, endoso, aval, vencimiento, protesto. Pago, acciones por falta de aceptación de pago. El protesto. Prescripción. El cheque, clases, disposiciones legales, presentación y cobro, cheque sin fondos, cartas de crédito. Protesto. Prescripción. El Pagaré. Cuenta corriente bancaria. El Derecho Concursal: el beneficio del atraso en los comerciantes individuales y colectivos. Quiebra: tipos de quiebra. El síndico. Junta de acreedores. Quiebra solicitada por el mismo comerciante. Quiebra demanda por los acreedores. Procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Unidad IV</b>                                                               | <b>CONTENIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vinculación del derecho mercantil con las pequeñas y medianas empresas (Pymes) | Principios de carácter Constitucional (Artículos 308 y 229 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela). El Estado como ente promotor. Ley para el Fomento y Desarrollo de los Nuevos Emprendimientos. Definición de emprendimientos y las obligaciones del Estado. Simplificación de trámites administrativos. Estímulos tributarios. Órgano rector. Red nacional de emprendimientos. El Comercio electrónico en el ámbito venezolano y global. Desafíos y oportunidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE**

| <b>UNIDAD I: Derecho mercantil</b>                                                                                                         | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maneja el derecho mercantil y su aplicación en el ámbito jurídico, para evidenciar los medios probatorios de las obligaciones mercantiles. | Identifica las obligaciones de los comerciantes, con el fin de establecerlos dentro del marco jurídico nacional e internacional. Aplica los medios probatorios mercantiles en actos de comercio vinculados al derecho mercantil venezolano e internacional, para asegurar el cumplimiento de las normativas legales. Valora la utilidad de los documentos públicos y privados, con la finalidad de validar los registros oportunos de la contabilidad mercantil, en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. |

| UNIDAD II: Sociedades mercantiles                                                                                                                                                                                       | CRITERIOS DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Interpreta las diferentes figuras mercantiles en el ámbito legal nacional e internacional, para determinar cuál es el tipo de sociedad mercantil que mejor se adapta a la gestión de la organización.</p>            | <p>Conoce los diferentes tipos de sociedades mercantiles y los elementos contentivos de la contabilidad financiera regulada en la legislación nacional e internacional, para la aplicación de la normativa legal en la gestión de empresas y toma de decisiones en el ámbito comercial. Emplea los aspectos técnicos y legales en la contabilidad mercantil, tipificados en la normativa legal de los diferentes sistemas empresariales, con la intención de asegurar la validez y transparencia de las operaciones comerciales. Reconoce la validez de los contenidos contables regulados en las leyes nacionales e internacionales en materia mercantil, para la gestión empresarial y la toma de decisiones informadas.</p>                                                                                                                       |
| UNIDAD III: Títulos de créditos                                                                                                                                                                                         | CRITERIOS DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Analiza los diferentes tipos de documentos legales que fundamentan y soportan la contabilidad mercantil, para asegurar la validez y transparencia en la gestión contable.</p>                                        | <p>Indaga sobre los documentos legales de la contabilidad mercantil en el derecho mercantil venezolano e internacional, para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales en la práctica contable. Selecciona los elementos legales sobre títulos de créditos, facturas, pagaré, letra de cambio, acciones, protesto, cheques en el derecho mercantil, a los fines de asegurar el cumplimiento de las leyes, tanto a nivel nacional como internacional. Asume las obligaciones en la actividad comercial de las empresas, para garantizar la legalidad y ética en las prácticas comerciales.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNIDAD IV: Vinculación del derecho mercantil con las pequeñas y medianas empresas (Pymes)                                                                                                                               | CRITERIOS DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Emplea los principios de derecho mercantil vinculados a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), con el propósito de fomentar un entorno propicio para el emprendimiento en el ámbito nacional e internacional.</p> | <p>Describe los principios constitucionales que regulan el ámbito del derecho mercantil en relación con las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en Venezuela, para comprender cómo el Estado promueve la iniciativa privada y facilita el desarrollo de nuevos emprendimientos. Aplica los principios del derecho mercantil en la vinculación con las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), para desarrollar estrategias efectivas que promuevan el crecimiento empresarial en un contexto internacional. Estima la importancia de los principios constitucionales, con el propósito de comprender su impacto en la regulación del derecho mercantil y su vinculación con las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), considerando el comercio electrónico tanto en el ámbito local como global y los desafíos u oportunidades que esto conlleva.</p> |

#### ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

## ESTRATEGIAS DE EVALUACION

| Diagnostica                                                      | Formativa                               | Sumativa                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad focal introductoria. Debate.<br>Preguntas activadoras. | Método de casos. Debate. ABPro.<br>ABP. | Prueba escrita. Método de casos.<br>Debate/panel de discusión. ABPro.<br>ABP. |

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Barboza, E. (1998). Derecho Mercantil. Quinta Edición. Editorial Mc Graw Hill. Caracas. Venezuela.

Código de Comercio. (1955). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 475 (Extraordinario), marzo 20, 1.955.

Código Civil de Venezuela. (1982). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 2.990 (Extraordinario), Julio 26, 1.982.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 36.860, Marzo 26, 2000.

Ley para el Fomento y Desarrollo de los Nuevos Emprendimientos. Gaceta Oficial N° 6.656 Extraordinario de fecha 15 de octubre de 2021.